

1502747-43.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... se imputa a prática dos delitos de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, inciso VII.

Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2021, por volta de 21h05min, na Rua dos Dominicanos, altura do nº. 01, próximo ao ponto final de ônibus para embarque de passageiros, Vila Luzita, neste município e Comarca de Santo André, o réu subtraiu, em proveito próprio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502747-43.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502747-43.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316284/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21504854 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2737/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2737/2021 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2316284 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELSON FRANCISCO DE MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JOELSON FRANCISCO DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática dos delitos de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, inciso VII.

Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2021, por volta de 21h05min, na Rua dos Dominicanos, altura do nº. 01, próximo ao ponto final de ônibus para embarque de passageiros, Vila Luzita, neste município e Comarca de Santo André, o réu subtraiu, em proveito próprio ou alheio, isso fazendo mediante grave ameaça,

consistente em gestos indicativos de porte de arma de fogo, e de ainda com emprego de violência, consistente em agredir a vítima com golpes de uma barra de ferro, o aparelho de telefone celular pertencente a Josafá José Batista, consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 13.

Denúncia às fls. 01/04, recebida pela decisão de fls. 101/103 na data de 29 de novembro de 2021.

Defesa preliminar apresentada a fl. 169, analisada na data de fl. 171, na data de 15 de dezembro de 2021, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 17 de janeiro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima, duas testemunhas arroladas em comum (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a total procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, que também se manifestou oralmente, deixou de formular pleito absolutório, pugnando, todavia, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes do crime, bem como formulando pleitos subsidiários atinentes à pena e regime inicial para seu cumprimento.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

De se asseverar que, uma vez que as partes manifestaram-se em alegações finais tão logo encerradas as oitivas, por meio da plataforma TEAMS, foi a elas antecipado o resultado do julgamento para que pudessem externar, desde então, eventual interesse recursal, poupando-se, deste modo, a prática de atos processuais. Sem prejuízo, conforme também ponderado com elas, a sentença por escrito seria deduzida, em ato contínuo, para constar nos autos de maneira pormenorizada as razões de decidir e, assim, possam elas exercer plenamente o exercício de direito de recurso e impugnação específica dos pontos dos quais porventura discordassem.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12) e auto de exibição e apreensão (fl. 13).

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima, que é motorista de ônibus, esclareceu que estava no ponto final aguardando o embarque de passageiros quando avistou o réu, que se aproximou de maneira estranha ao embarcar. Informou que os funcionários da empresa já haviam feito circular imagens de um indivíduo que estava praticando roubos aos coletivos na região. Prontamente reconheceu o acusado como sendo a pessoa que apareceu nas imagens. Confirmou que o réu simulava portar arma de fogo. Após o anúncio do roubo, o declarante teria resistido à abordagem, momento em que passou a ser agredido pelo réu, que conseguiu apanhar o telefone celular do declarante, passando a correr. Populares viram a ação delitiva e acabaram por deter o acusado, chegando mesmo a

agredi-lo. Seu celular foi, então, recuperado. Efetuou reconhecimento positivo em juízo.

Os policiais militares, Sr. JEFFERSON FERREIRA ROQUE e Sr. ALEXSANDRO RODRIGUES DE JESUS, ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas arroladas pela Acusação, portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceram que, na ocasião, foram acionados via rádio para apurar uma comunicação de indivíduo detido por populares pela prática de roubo. Ao chegarem no local dos fatos, encontraram o indiciado caído no chão, rodeado por um grupo de populares, os quais, imediatamente, dispersaram-se com a chegada dos policiais. A vítima se apresentou e informou que o indiciado havia roubado seu telefone celular, mas que acabou detido por populares que testemunharam a ação criminosa. Esclareceram que o réu havia sido agredido pela população, razão pela qual foi socorrido ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André, onde permaneceu hospitalizado. Durante o atendimento o indiciado estava consciente e se identificou como JOELSON FRANCISCO DE MOURA. O PM Jefferson recordou-se que o réu já era conhecido do ofendido por conta de vídeos que foram veiculados em uma rede social. Ambos os policiais declararam que, ao chegarem ao local dos fatos, o réu estaria desacordado.

O réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, aduzindo que se encontrava sob efeito de entorpecentes por conta de problemas pessoais.

Análise da Prova

Diante da confissão do réu, aliada às oitivas de vítima e policiais militares, não há ponto controverso a ser dirimido, razão pela qual a mera exposição da prova serve para fundamentar a imposição de pena decorrente da responsabilidade penal do réu que ora se reconhece.

Não procede a denúncia, entretanto, em dois pontos.

Primeiramente, o objeto utilizado pelo réu não pode ser, tecnicamente, considerado arma branca. Tanto assim o é que, já na fase policial, quando da apreensão de tal objeto, constou que se tratava de “um pedaço de barra de ferro na cor preta que o indiciado usava como simulacro de arma de fogo” – fl. 13. No mesmo sentido, as declarações da vítima, que informou que o réu usou o objeto para fins de simular porte de arma de fogo. Em decorrência, de se considerar o delito praticado na forma simples e não na majorada.

Igualmente, não procede a denúncia no tocante à consumação do delito. Não bastasse a recuperação da res furtiva, pela dinâmica dos fatos narrada nos autos, houve pronta reação da vítima, em razão do que não teve o réu, em nenhum momento, posse mansa e pacífica da coisa. Logo, não se há de falar em consumação delitiva.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157, caput, do Código Penal é prevista pena base de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, além das circunstâncias do crime, praticado mediante grave ameaça, destaca-se que o réu possui outras anotações por crimes de mesma natureza em sua folha de antecedentes (fls. 136/145), o que também denota sua personalidade desvirtuada e afeita a práticas criminosas, fazendo destas, seu modo de vida, comprovando sua conduta social reprovável. Assim sendo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, de se considerar a reincidência específica, tal qual atestado pela certidão de objeto e pé de fls. 185/187, motivo pelo qual majoro a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Há de se considerar nesta fase, a confissão espontânea da prática criminosa, razão pelo qual reduzo a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, por conta da causa de diminuição referente à tentativa, reduzo a sanção em metade, haja vista o iter criminis percorrido, passando ela ao patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que o delito pelo qual o acusado está sendo condenado é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça contra pessoa.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para CONDENAR o denunciado JOELSON FRANCISCO DE MOURA (RG 40017049) às penas totais 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, caput, cc art. 14, II, ambos do Código Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, observando-se, sobremaneira, o quantum das penas e as condições judiciais desfavoráveis do réu, com destaque à sua reincidência, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento de sua pena.

Não se permite ao réu, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão aguardaram a audiência estando encarcerados, haja vista a necessidade de proteção à ordem pública. Neste ponto, não se acolhe o pleito defensivo, ora reiterado, no sentido de ser concedido aos réus o benefício da liberdade provisória.

Uma vez já preso preventivamente, expeça-se competente ofício para que seja o réu mantido no cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal). Expeça-se, desde já, a guia de recolhimento provisória e, posteriormente, a guia definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.
Santo André, 17 de janeiro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA